

עמוד: 1
תאריך: 12/02/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

**מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר**

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

פרוטוקול ישיבה מספר 2020004

1. תוכנית - 458-0723833 : זמר מתחם 10
2. תוכנית - 417-0522607 : תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית דרום השרון
3. תוכנית - תממ/ 3 /21 / 42 : בית דגן (פנימי)
4. נושא – מינוי נציג לוועדת התנגדויות (פנימי)

עמוד: 2
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

נוכחות

חברי הוועדה:

מר דוד לפלר יו"ר הועדה	- מ"מ יו"ר הוועדה המחוזית, נציגת שר האוצר
מר גיא קפלן	- מתכנן המחוז, נציג שר האוצר (מ"מ יו"ר הוועדה בסעיפים 4-5)
אדר' ורד אדרי	- נציגת שר להגנת הסביבה
גב' חמוטל עבודי	- נציגת שר הביטחון
מר טימור מגרלי	- מ"מ נציגת שר הבינוי והשיכון
גב' רימה גנזל	- מ"מ נציגת שר הבריאות
מר רענן אמויאל	- מ"מ נציגת שר החקלאות (סעיף 2)
גב' טובית שושן	- מ"מ נציגת שר החקלאות (למעט סעיף 2)
גב' שני משיח	- מ"מ נציגת שר התחבורה
גב' מיכל מזור	- מ"מ נציגת שר המשפטים
מר משה צימרמן	- נציג שר התיירות
מר דוד אמגדי	- מ"מ נציגת רשות מקרקעי ישראל
מר איתן פטיגרו	- נציג רשויות מקומיות
מר אלי אסקוזידו	- נציג רשויות מקומיות
גב' רודיקה רבינוביץ	- נציגת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל
מר משה פרלמוטר	- נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכה"ס

לשכת התכנון:

מזכירת הועדה:	דינה בן עבו
יועץ משפטי לוועדה המחוזית:	עו"ד ניצן בן ארויה

עמוד: 3
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

1. תוכנית - 458-0723833 : זמר מתחם 10

רקע

התכנית ממוקמת בישוב ימה שבמועצה זמר, כוללת ייעודי קרקע למגורים, דרכים, שב"צ ושצ"פ. הבינוי המוצע מאפשר הקמת 106 יח"ד בבינוי של 2 יחידות דיור במגרש ובגובה של 3 קומות, היקף זכויות של 250 מ"ר שטח עיקרי ממוצע. מגרש השב"צ המוצע בתכנית מהווה שטח להשלמה למגרש שב"צ נרחב הגובל ממערב המשמש בפועל לבתי ספר ולמבנים ומוסדות ציבור נוספים. התכנית כוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית.

רקע סטטוטורי

תמ"א 1- על פי נספח ב' 3 להנחיות למסמך הגנה על מי תהום, תחום התכנית בשטח בעל חשיבות בינונית להחדרה והעשרה של מי תהום.

תמ"א 1/35- תחום התכנית במרקם שמור משולב ובהתאם לנספח ההנחיות הסביבתיות בתחום רגישות נופית סביבתית גבוהה.

תמ"מ/3/21- תחום התכנית ביעוד חקלאי/ נוף כפרי פתוח.

מש/8/1/1005 תכנית המתאר ליישוב (אושרה ב- 2016) התכנית תואמת ברובה את ייעודי הקרקע שנקבעו בתכנית המתאר ע"פ מתחמי תכנון 10 ו 19:

תואמת את ייעודי קרקע למגורים א', שב"צ, שצ"פ, דרכים ומגדילה את כמות יח"ד.

בחלק הדרומי ייעוד חקלאי, גן ציבורי ודרכים על פי מש/8/1/1005.

מש/8/1/1002 (אושרה ב- 2001) – חלק מתחום התכנית חל ביעוד קרקע מאושר למגורים ג' (מגורים לצעירים), דרך, שצ"פ ויעוד חקלאי.

תיאומים

התכנית לא נדונה בוועדה המקומית.

התכנית תואמה עם פקיד היערות בשנת 2016.

התכנית תואמה עם משרד התחבורה בשנת 2018.

התכנית נדונה בשנת 2018 בוועדת היגוי בלשכת התכנון.

מסמכי התכנית נבדקו על ידי שמאי הועדה ויועצי התנועה ללשכת התכנון.

עיקרי דיון חיצוני

עמוד: 4
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

מתכנון התכנית: הציג את מיקום התכנית, הציג את התכנית המאושרת בתחום הקו הכחול, השב"צ המערבי מתחבר למגרש קיים בנוי ממערב.

הסיבה להריגה ממתחם 10 היא בגלל השיפועים שהתקבלו, מבחינה טופוגרפית ועל מנת לחבר את הדרך שלנו עם דרך קיימת ולקבל שיפועים עם השכונה המתוכננת.

התכנון המוצע כולל מגרשים של 500 מטר על כל מגרש 2 יח"ד בית עם קיר משותף.

התנוחה מקבילה לקווי הטופוגרפיה ולכן יש שיפועים נמוכים מאוד.

הציג את השתלבות המתחם עם המערכת האזורית. הקיל דה סאק מתחברים לדרך ההיקפית, ניתן להקים עד 4 יח"ד.

לגבי הערות על טבלת הזכויות ציין כי לעת הפקדה הטבלה תתוקן לאישור שמאי הוועדה.

למענה לשאלת היועמ"ש השיב כי חלק נכנס כפרטי חלק מדינה וחלק ביחד ובהתאם לכך קיבלו זכויות. לגבי כניסה לטבלאות בייעודים מאושרים שונים השיב כי נתנו מקדמים המאזנים זאת.

לשאלת שמאי הוועדה השיב כי קיימים 90 בעלים. מגרשי התמורה הם רק 14 מגרשים ולכן קובצו לקבוצות.

יועצת נוף: הראתה את השלוחה שיורדת לכיוון מערב אל מבני חינוך מתקבלים שיפועים במוצע 10% שטח - שיפוע מתון ונוח. הציגה חתך טיפוסי במרכז השטח. הציגה את תכנית הבינוי הכבישים יושבים על תוואי הטופוגרפיה.

שצ"פ גדול בצפון אליו מתחברים הכביש מעליו המאושר וכל הדרכים הפנימיות. השצ"פ מאפשר פיתוח של מגרש משחקים וגינון. מבחינת חתכים הבתים מדורגים השכונה משתלבת בנוף.

בחלק הדרומי השיפועים משמעותיים ויש מילוי.

ציננה כי בוצע סקר עצים יש לנו רק 2 אזורים שחויבו בסקר יש 18 עצי זית לכריתה, אין הרבה עצים בשטח התכנית.

יועץ תחבורה: השכונה היא יושבת על כביש פנימי מאספ ביישוב ולא רצינו שיהיה רצף צמתים על הכביש המאספ - עשינו כביש טבעת שמתחבר עם התוואי הסטטוטורי ביישוב.

תיאמנו שיפוע אורכי.

נעשה שינוי לכביש בגלל עניין השיפוע בכביש הראשי יש שינוי בשיפועים, מזינים שני מגרשים באותו כביש.

חתך אורך לכביש הטבעי הפרש הגובה 2.5 מטר השיפועים של הכביש מתואמים.

כבישים פנימיים שיפועים של 6-7 אחוז.

הציג חתך טיפוסי של מערכת תשתיות הציג את קו תשתית הניקוז.

בתנוחה הכללית יש נושא ניקוז השכונה כל השכונה מנוקזת דרך דרכים פנימיות כביש טבעי מדרום.

הכיכר האליפטית מצד מערב - הזרוע הצפונית היא זרוע סטטוטורית.

לגבי הצומת הצפון מזרחית - ביחס לתכנית המתאר מבקשים להסיט במעט את הכביש. מוצע כי לא יתאפשר צומת מלא אלא רק פניות ימינה.

הציג את טבלת מאזן חנייה.

יועץ מים: תכנית אב מים קיבלה אישור במועצת המים.

תכנית לביוב אושרה במועצת המים והטמענו תנאי להיתר בנייה בהוראות עד שיהיה חיבור לביוב.

עמוד: 5
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

התכנית תחובר למערכת מט"ש כאשר תבוצע.

התאגיד האחראי הוא מי עירון והוא אחראי לביצוע מערכות ביוב.

שמאי התכנית: מגרשי תמורה אלו המגרשים שקיבלו הפרטיים 14 מגרשים שכוללים 28 יח"ד לפרטיים. 39 מגרשים עבור רמ"י.

מגרשים 154+155 מהווים מגרשי השלמה למתחם 19

נציגת לשכת התכנון- מדובר במגרשים מאושרים מתכנית 1002

התייחסויות-

ראש המועצה: מדובר בשכונה הכי יפה בזמר ולא ניתן להפוך את המקום לצפוף ולשנות את אופי השכונה. לא מתאים לבנייה רוויה, לא ניתן יהיה לשווק את המגרשים.

נציגת משרד הבריאות: ביקשה לציין כי במחוז מרכז זמר היא המועצה אחרונה ללא מערכת ביוב מרכזית.

נציגת משרד השיכון- מתקשים לשווק 2 יח"ד למגרש.

נציג רמ"י: גובה המבנים המצוינים בטבלה 5 אינו תואם למספר הקומות המוצע. ציין כי בתכנית יש 70% קרקעות מדינה.

כמו כן העיר לגבי טבלת האיזון כי הטבלה אינה תואמת את הזכויות המופיעות בטבלה 5.

במצב נכנס יש מגורים ג הוא מערבב קרקע חקלאית עם מגורים ג'. יש לבחון את הערכים של שטחים הנכנסים כחקלאי מתארי.

נציגת הג"ס: מבקשת לברר האם הייתה חלופה לתכנון שמעלה את הצפיפות שמנצלת באופן מיטבי את הקרקע. הצפיפות המוצעת נמוכה ולא מביאה לניצול משאב הקרקע.

מתכנן המחוז: זמר היא יישוב מיוחד מרקם כפרי ויש לו ייחודיות. לגבי תכנית המתאר המאושרת ציין כי יש בה אלמנטים מפורטים.

יועמ"ש הועדה: האם ניתן זכויות לבעלי הקרקע של כל הדרך הדרומית?

שמאי הוועדה: ציין כי לא פורטו בעלים פרטיים בטבלאות ההקצאה. יש לפרט פרטיים לפי הרשום בטאבו.

עיקרי דיון פנימי:

מתכנן המחוז: התקיימו מספר ישיבות בניסיון להגדיל את הצפיפות. צריך לזכור כי זהו יישוב בעל צביון כפרי. בתחום התכנון המוצע חלק לפי תכנית מאושרת וחלק לפי תכנית המתאר.

סבור כי לא נכון להוריד יח"ד, וצריך לצופף. עד היום המגרש של מגורים ג' לא נבנה מעל 20 שנה. תכנית לא נכונה למרחב. היישוב ביקש להתאים את התכנון לאופי היישוב.

ההצעה היא לאפשר בכל מגרש עוד 2 יח"ד קטנות.

ציין כי בעבר הוגשה בוועדת המשנה תכנית ל- 5 קומות והתכנית סורבה.

לתכנית תיקבע התניה להיתרי בניה בנושא הביוב.

יועמ"ש: תכנית הכוללת מעל 100 יח"ד מחייבת הקצאה של 20% יח"ד קטנות. יש אפשרות לתת פחות ולנמק.

נציג רמ"י: הצפיפות המוצעת 3.7 אם נוסף עוד 106 יח"ד קטנות נגיע לצפיפות של כ- 7 יח"ד לדונם. יש לבחון את התכנון המוצע האם מתאפשר במגרשים.

עמוד: 6
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

לגבי טבלאות האיזון – הטבלאות נערכו בצורה לא טובה. מבקש לבצע תיאום עם רמ"י. מבקש לעשות בדיקה נוספת לגבי ייעוד הקרקע במצב נכנס ומה יוצא.

נציג הרשויות המקומיות: מציע לבחון אפשרות של בינוי של 4 יח"ד במגרש. לעניין הביוב הציע לבחון תנאי למתן תוקף ולא להיתרים. **נציג משרד השיכון:** יש לאפשר הכפלה של יח"ד באפשרות ע"י שינוי בקווי ל קו בניין אפס.

נציגת משרד הבריאות: ייתכן ומוקדם מידי לקדם עוד תכניות בזמר. עדין לא יצאו התרי בניה ל- 3 תחנות שאיבה ולצנרת.

נציגת המשרד להגנ"ס: לא הוגש נספח סביבתי. ייתכן ויש גאופיטים. מבקשת סעיף שיאפשר העתקת הגיאופיטים. ולעניין תנאים לביוב מסכימה עם משרד הבריאות.

נציגת משרד התחבורה: ציינה כי הצומת המוצע לא רגולרי, צומת מורכב. צריך לדאוג למדרכות. מגרש שב"צ גדול צריך להציג פתרונות הורדה / העלאה לנוסעים.

מ"מ יו"ר הוועדה: תומך בצורך של ציפוף המגזר הכפרי. בחברה הערבית אין מושבים. ולכן היישוב הזה הוא יוצא דופן.

החלטה:

לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי צוות התכנון ונציג המועצה המקומית זמר, סבורה הוועדה כי ניתן לקדם את התכנית בשינויים המפורטים בהחלטה. לפיכך, מחליטה הוועדה **להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:**

1. על פי סעיף 8.2 בתמ"א 1/35 רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הכוללת תוספת יח"ד ביישוב הכלול בלוח 3. לאור האמור מחליטה הוועדה על תוספת יח"ד המבוקשות בתכנית וכן תוספת יח"ד קטנות לצורך יצירת תמהיל (בהתאם למפורט בסעיף 6).
2. התכנית תואמת לתכנית המתאר שאושרה ליישוב זמר והוועדה המקבלת את הסטייה בכביש הדרומי בשל התנאים הטופוגרפיים. הוועדה מחליטה לעשות שימוש בסמכותה לאשר הרחבה זו לאזור פיתוח כפרי בהתאם לסעיף 7.2.2 (5) בתמ"מ/21/3, ההרחבה היא בתחומי אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח בהמשך רצוף וצמוד דופן, לאזור הפיתוח הקיים.
3. אישור ולקחש"פ.
4. עדכון התשריט כדלקמן:

א. יסומן בתכנית שביל גישה ממזרח למערב ביעוד שצ"פ ברוחב של 3 מ' שיחבר את מגרשי -המגורים אל מתחם השב"צ, השביל יעבור במרכז התכנית ככל הניתן ובתאום עם לשכת התכנון. על מנת לאפשר את תוואי השביל ניתן להסיט את מגרשי המגורים צפונה ע"ח שצ"פ 303.

ב. תאי שטח בייעוד מגורים 154, 155 אשר אינם מגרשים שלמים וניצולם יתאפשר רק לאחר צירופם למגרשים הנמצאים ממזרח, מגרשים אלו יוצאו מהקו הכחול.

ג. תאי שטח 304, 401, הנכללים בתכנית מאושרת הצ/ במ/ 8 /1 /1002, יוצאו מהקו הכחול.

ד. בתא שטח 301 מוצע שצ"פ צר ולא אפקטיבי, תא השטח יהפוך לשב"צ.

ה. בתא שטח 302 מוצע יעוד שצ"פ, היעוד ישונה ליעוד שב"צ ויצורף למגרש השב"צ ממערב.

ו. יש לסמן להריסה את כל המבנים הקיימים בשטח התכנית, כמו כן יש לעדכן את מפת המדידה.

עמוד: 7
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

5. זכויות הבנייה וטבלאות האיזון יעודכנו כדלקמן:
 - א. שטח עיקרי ליה"ד יקבע על 150 מ"ר שטח עיקרי.
 - ב. שטחי השרות לכל יה"ד יהיו ממ"ד, מחסן וחנייה סה"כ 60 מ"ר, שטחים נוספים בתת הקרקע ייחשבו כשטח עיקרי, טבלת הזכויות תתוקן בהתאם.
 - ג. על מנת לאפשר יחידות קטנות ראוי ונכון להעלות הצפיפות המוצעת בתכנית זו, הועדה מאשרת תוספת קומה רביעית בנסיגה ובה 2 יח"ד נוספות, זכויות הבנייה ייקבעו על 68 מ"ר שטח עיקרי ו- 12 מ"ר שטח שרות ומרפסת בקונטור הקומה למטה.
6. תיקון טבלאות האיזון בהתאם למסמך מיום 6.2.20 בתיאום עם היועץ השמאי לועדה יועמ"ש, ורמ"י.
7. תיקון נספח התנועה לאישור יועץ התנועה של לשכת התכנון ובהתאם להערותיו מיום 4.2.20, והערת משרד התחבורה כולל תוספת בחתך עבור שביל אופניים בדרך הצפונית.
8. מסמכי התכנית יכללו:
 - א. נספח ניקוז (תשריט ומלל) ויועברו לאישור רשות ניקוז. תגובתם תתקבל תוך 45 יום מיום העברת המסמכים ככל שלא תתקבל תגובה ניתן יהיה להמשיך בהליכים גם ללא תגובה.
 - ב. נספח סממי.
9. ייקבע קו בניין מערבי אפס במגרש השב"צ תא שטח מספר 201, יש לרשום בהוראות התכנית כי תא שטח זה יצורף ויתוכנן כחלק ממגרש השב"צ הקיים ממערב לתכנית.
10. החנייה תהיה ע"פ התקן התקף בעת הוצאת היתרי בנייה ובתחום המגרש. תתאפשר חנייה בקומת המרתף
11. לפחות 20% מכל תא שטח ישמשו לגינון וצמחייה. (ללא תכסית), יש לרצף חניות בריצוף המאפשר חלחול מים.
12. תנאים להיתרי בניה:
 - א. ביצוע מערכת איסוף וביוב ביישוב זמר וחיבור למט"ש אזורי.
 - ב. היתר הבנייה יכלול את מלוא זכויות הבנייה הכלולות בתכנית.
 - ג. תנאי להיתר בניה העתקת גאופיטים
13. תיקונים טכניים ומשפטיים של לשכת התכנון.

ההחלטה התקבלה פה אחד בהסתייגות משרד הבריאות מההחלטה לנושא הביוב.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 8
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

עמוד: 9

תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

2. תוכנית - 417-0522607 : תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית דרום השרון

רקע:

1. התכנית הינה תכנית מתאר כוללנית שחלה במרחב התכנון של המועצה האזורית דרום השרון. התכנית משתרעת על שטח כולל של כ-96 אלף דונם, מאגדת בתוכה 31 יישובים: 20 מושבים, 7 קיבוצים, 3 יישובים קהילתיים, מרכז החינוכי האוניברסיטאי - בית ברל ושלוש אזורי תעסוקה.
2. תכנית המתאר הכוללנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של המועצה ומטרתה להוות את מדיניות התכנון במועצה לטווח הארוך על ידי פיתוח יישובי המועצה, גיוון הבסיס הכלכלי ושמירה על השטחים החקלאיים והפתוחים במקביל לפיתוח תשתיות.
3. התכנית מציעה הגדלת הקיבולת התכנונית של המועצה ליעד אוכלוסייה של עד- 45,000 תושבים ע"י הגדלת מכסת יחידות הדיור מ- 11,000 ל- 14,000 יח"ד וזאת בהתאם לקבוע בלוח 2 של תמ"א/1/35 – עבור יישובי המועצה האזורית דרום השרון.
4. לעניין התעסוקה המועצתית מציעה התכנית תוספת אזור תעסוקה עפ"י תמ"מ/3/21 בן, כ- 60 ד', באזור אלישמע (אזור תעסוקה עתיר ידע ממזרח לכפר סבא) ובו כ- 260,000 מ"ר זכויות בניה. יתר שטחי התעסוקה המועצתיים נותרו ללא שינוי. כמו כן התכנית מציעה בתחום המושבים להקצות כ- 2,000 מ"ר בשטחים המיועדים למבני ציבור עבור תעסוקה ומסחר.
5. שטח המועצה מאופיין בקרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים ערכיים רבים, ובתחומה עוברים שני מסדרונות אקולוגיים ארציים; מרחב נחל הירקון שעקרונות ומתודת התכנון עבורו עוגנו בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/3/21 ו- תכנית תמ"מ/3/10 וכן במסמך התכנוני של דרום השרון שנמצא בהליכי תכנון מתקדמים. בנוסף לשטחים ערכיים אלו בתחום המועצה עוברות תשתיות הנדסיות מחוזיות וארציות בעלות השפעות מרחביות ניכרות, לרבות מחצבות, מאגרי מים, מסילות רכבת, קווי גז, דרכים וכד'.
6. תכנית המתאר קובעת את ייעודי ושימושי הקרקע ברמה המועצתית והיישובית, הנחיות להכנת תכניות מפורטות, את ייעודי הקרקע בתוך היישובים וזכויות הבנייה בכרטיסיות ליישובים וכוללת הוראות כלליות בנושאי סביבה, תשתיות, שימור וכד'. כמו כן, התכנית סימנה את המסדרון האקולוגי הארצי בתחומה וקבעה הנחיות להגשת תכניות והוצאת היתרי בנייה בשטחים אלו.
7. ביום 23.9.19 נדונה התכנית במליאת הועדה המחוזית שהחליטה כי נדרש לדון בתכנית לאחר בחינת הנושאים הבאים:
 1. **שטחי הפיתוח ל- "מגורים" המוצעים בתשריט הראשי:** יש להתאים את גבולות כתמי הפיתוח אשר יתוקנו בהתאם לגבולות המסומנים בתמ"מ/3/21 לאזור פיתוח כפרי. ככל שקיימות תכניות מפורטות מאושרות מחוץ לגבולות כתמי הפיתוח עפ"י תמ"מ/3/21 יסומנו לפיתוח. במקרים בהן יש חריגה של חלקות א' מגבולות הפיתוח של התמ"מ גבולות הפיתוח של התכנית יכללו רק את אזור המגורים של החלקה (הכתם הצהוב) יתרת החלקה תסומן כשטח חקלאי. תיקונים, דיוקים והתאמות ייעשו בתיאום עם לשכת התכנון. לאחר ביצוע שינויים אלה יבחן הצורך בשינוי לתמ"מ.
 2. **לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם:** מחליטה הוועדה כי אין הצדקה תכנונית להרחבה גורפת. הנושא יהיה בתיאום עם לשכת התכנון, וזאת תוך בחינה של כל מושב ומושב.
 3. **זכויות הבניה למגורים:** סל הזכויות עפ"י המצב המאושר יתייחס לזכויות הבניה שנקבעו עפ"י תכניות בתוקף, ללא פירוט הקלות כמותיות שאושרו בעבר. סל הזכויות לתוספת יח"ד דיור יהיה 120 מ"ר בקומת הקרקע, 60 מ"ר קומה א', מרתף בקונטור קומת הקרקע, שטח מירבי 180 מ"ר + קומת מרתף, מתוך שטחים אלה יוקצו שטחי שירות בהיקף של 60 מ"ר.
 4. **זכויות בניה לשימושי תעסוקה ומסחר בתחום השטחים למבני ציבור ביישובים:** קובעת הוועדה כי השטח הכולל לתעסוקה, לפעילות תיירותית ללא אכסנה, משרדים ומסחר לא יעלה על 500 מ"ר. כמו כן התכנית לא תכלול תוספת שטחי תעסוקה / מסחר / תעשייה חדשים במושבים ובקיבוצים, גם לא על ידי הסבת מבני משק או יעודים אחרים לתעסוקה, מסחר או תעשייה. תיבחן האפשרות לייעול שטחי התעסוקה המאושרים כיום בתיאום עם לשכת התכנון.
 5. **הרחבת שימושי פל"ח:** ייבחן במסגרת שינוי כללי לתמ"מ.

עמוד: 10
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

6. **זכויות בניה לשטחים חקלאיים:** זכויות הבניה בשטחים חקלאיים ייקבעו בתיאום עם משרד החקלאות ולשכת התכנון. יובהר כי ביעוד קרקע חקלאית לא ניתן להקים מבנים לעיבוד תוצרת חקלאית ולתיירות כפרית. יבחנו ההיבטים המשפטיים של סלי זכויות במתחמים החקלאיים.
 7. **שטחי יער שמורת טבע, וגני לאומיים, ומסדרונות אקולוגיים ושבילי אופניים:** יש לדייק סימון שטחים אלה בהתאם לתכניות מפורטות שאושרו או תכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתיאום עם משרד החקלאות קק"ל / רט"ג ולשכת התכנון. בהוראות התכנית יוטמעו הנחיות לגבי שטחים אלה.
 8. **שימור המבנים:** למסמכי התכנית יצורף נספח שימור עיקרונ, עליו יסומנו מתחמים / מבנים לשימור. בהוראות התכנית ייקבעו הנחיות לשימור בתיאום עם יועצת השימור של לשכת התכנון.
 9. **תשתיות:** הנחיות למעבר לתשתיות לרבות תשתיות ארציות יהיה בהתאם לתכנית המפורטות המאושרות ותכניות המתאר הארציות והמחוזיות הרלוונטיות.
 10. **מים וביוב:** השלמת היועצות עם הוועדה המקצועית למים וביוב. ולהגשת מסמכים מעודכנים.
 11. **מתחמי פיתוח שאינם מיועדים לפיתוח עבור מועצת דרום השרון:** במתחמים שאושרו בתכניות מתאר של רשויות גובלות או כמתחמי פיתוח בתכניות מפורטות או תכניות שפורסמו להפקדה יסומנו במסמכי התכנית כרקע וזאת בתיאום עם לשכת התכנון.
 12. **מתחמים מוצעים ל"תכנון בעתיד" בדרום התכנית,** יבוטל מהתכנית, מדובר במתחמים שסותרים את תממ/21/3. **העברת כל הקבצים העדכניים לחברי הוועדה המחוזית** והשלמת התיאומים מול משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, משרד הביטחון ומשרד הבריאות.
- ההשלמות המפורטות לעיל יובאו בפני מליאת הוועדה תוך 3 חודשים.**

רקע סטטוטורי:

- מכיוון ומדובר במועצה אזורית גדולה המתפרשת על שטחים נרחבים ומגוונים הנחצית על ידי מספר רב של רשויות ותשתיות ארציות להלן פירוט סטטוטורי עיקרי בתחומה:
1. תמ"א 1 – כוללת את מערך השטחים הפתוחים והתשתיות בתכנית. את תחום המועצה חוצים מספר רב של נחלים, העיקריים ירקון, פולג ואלכסנדר, שמורות טבע ויערות.
 2. תמ"א 4/2 מגבלות בנייה - היישובים מגשימים, מעש וגת רימון נמצאים בתחום מגבלות בני ייה במישור אופקי ומישור קוני. קיבוץ עינת וכפר סירקין נמצאים בתחום המגנל"ה.
 3. תמ"א 14/ב - קיבוץ נחשונים ואזור תעשייה חצב נמצאים בתחום מגבלות הבנייה של מחצבת נחשונים (אתר 301)
 4. תמ"א 5/19 - מסמנת בית עלמין באזור תעשייה בנימין.
 5. תמ"א 1/35 – רוב תחום המועצה במרקם שמור משולב ומרקם עירוני, את שטחי המועצה חוצים רצועת נוף ומסדרון אקולוגי, בתחום המועצה אזוריים המוגדרים כמכלול נופי, דרכים ורצועות נחל.
 6. תמ"מ 21/3 – תחום המועצה משתרע על מגוון יעודים ובכללם, אזורי פיתוח, אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, אזורי נחל וסביבותיו, גן לאומי, שמורות טבע, יערות ועוד.

מהלך הדיון הפומבי:

מתכנן המחוז, ציין כי מדובר בדיון נוסף לאחר שתכנית המתאר הוצגה באופן מפורט ע"י עורכי ויועצי התכנית. בדיון שהתקיים בתאריך 23.9.19, הוחלט לשוב ולדון לאחר קבלת התייחסות לסוגיות כגון שינוי תמ"מ, תעסוקה במושבים וזכויות בניה בשטחים חקלאיים וכו'. מקריא את הסוגיות ומבקש שתוצג התייחסות עורכי התכנית.

עמוד: 11
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

ראשת המועצה, תכנית המתאר נגזרת מחזון המועצה, יוזמה מבורכת ושמחים עליה. התכנית משמרת שטחים ירוקים מטפחת את המסדרון האקולוגי, שומרת על הזהות החקלאית, תיירות כפרית וממשקים עם הרשויות הגובלות. תכנית ראשונה למגזר הכפרי. יש צורך להגן על הצביון החקלאי במיוחד ביישובי המועצה הצמודים לערים. מבקשים לשמר את המרחב הכפרי את הצביון הקהילתי והחקלאי שיש לנו במרכז הארץ.

נציג משרד החקלאות, במסגרת הכנת תכניות כוללניות בכל רחבי הארץ, התבקשנו בהנחיית לשכת התכנון, בישיבה שהתקיימה, ליצור סלי זכויות לזכויות החקלאיות. הורכב מודל הנשען על היכרות עם השטח ונתוני בסיס שנלקחו בחשבון. המטרה החשובה שתהיה זמינות וגמישות בפעילות לחקלאיים ושלא נהווה מחסום לחקלאות. כל הישובים במרכז הארץ מחויבים לפעילות חקלאית. עיקר הבינוי החקלאי נעשה בחלקות בנוסף נבדק נושא מספר העובדים הזרים, היקף המקסימאלי של כל מבנה בחלקה א', ולבסוף יצרנו לכל סוגי המבנים החקלאיים את הקפי השטחים הנדרשים (מציג טבלה).

התייחסנו גם לשטחים חקלאיים פתוחים, שבשטחים אלו אנחנו מאפשרים בתי צמיחה בהיקף של עד 80% מהשטח ביעוד החקלאי ובהיקף של עד 10% ביעוד החקלאי הפתוח. התייחסנו לסעיפי הפטור המאפשרים רשתות ומנהרות. אנו מנסים לקדם אזורי תעסוקה חקלאיים. לא תמיד ניתן בהיבט הכלכלי להעביר מבני שירות חקלאיים גדולים לאזור תעשייה. נושא חממות אנחנו בחלקות א' רוצים לנצל את המקסימום האפשרי בתוך חלקה א'.

ישנם מושבים כגון ירחיב, שדה חמד, גבעת חן שחלקות א' החקלאיות הנן פחות מדונם, ושם אנחנו מבקשים לאפשר בחלקות ב' את הזכויות בטבלה, בנוסף ל- 80% חממות בתנאי שמתקיימת צמידות דופן לחלקות א'.

יו"ר הוועדה: הנושא של עיבוד תוצרת חקלאית וכל הדברים שנגזרים, יקב, מרכז מבקרים, זה אמור להיבחן ברמה ארצית. מציע שמשרד החקלאות ביחד עם משרד התיירות יגבשו רעיון.

נציג שר החקלאות: בנושא של תיירות חקלאית – משרד החקלאות עוסק.

מתכנן המחוז, הפתרון לשימושים הלא חקלאיים צריך להינתן בשטח 'החום' במרכז הישוב. שם אפשר לעשות גם את החנות לממכר של אותו חקלאי שמעוניין בכך. אנחנו רואים שבסופו של דבר הפל"ח בנחלות לא ממומש מסיבות שונות. מציין שנעשתה עבודה יסודית ומפורטת ונצטרך לכלול את הנחיות משרד החקלאות בהוראות התכנית.

עורך התוכנית: לנושא זכויות בניה למגורים במושבים ונחלות. בהמשך להחלטת הוועדה המחוזית, מקובל שסל הזכויות לתוספת יחידת דיור יהיה 120 מ"ר בקומת הקרקע, 60 מ"ר בקומה א'. מרתף בקונטור קומת הקרקע. שטח מרבי 180 מ"ר ליחידה. היקף שטחי השרות יעמוד על 60 מ"ר.

מתכנן המחוז, אנחנו מדברים על תוספת זכויות למצב המאוס.

עורך התוכנית: שטחים שמיועדים לציבור, ברוב המקרים הם מעל 30 דונם.

מבקשים להקצות 8 דונם שיהיו לאשכול פיתוח ומציעים את הפירוט הבא, שטחי בניה של 500 מ"ר לגלריה ומשרד, 5 יחידות של 100 מטר. חנויות לרבות מסחר למלאכות זעירות, מסחר בתוצרת חקלאית, חנויות מסחר ייחודיות עוד 600. מסעדה אחת של 300 ועוד שטח הסעדה של 100. סך הכול אנחנו מבקשים בתמהיל הזה, 1500 מ"ר.

עמוד: 12
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

ראשת המועצה, לאחר מחשבה נוספת צמצמנו את השטח. הכוונה לייצר מרכז ישוב תוסס וחי. מדברת על סדנאות, על מכירת פירות וירקות, על דברים שהם תוצרת של אמנים מהמושב. אנחנו נהנים משירותי העיר ואנחנו רוצים לתרום את תרומתנו גם לטובת התושבים שלנו כמרכז פנימי ישובי וגם החוצה לתושבי העיר.

מתכנן המחוז, הוועדה בהחלטה אחרונה החליטה לאפשר עד 500 מ"ר.

יועץ לנושא שימור, צוות עורך התכנית, קיבלנו הערות בנושא השימור. על כל אתר או מבנה כזה יוכן סקר מקיף או תיק תיעוד. בהוראות התכנית הכוללת יצוינו ההנחיות להכנת כל השלבים, וכל תכנית שכוללת אתרים לשימור תחייב אישור והתייעצות עם וועדת השימור במועצה.

נציגת המועצה לשימור אתרים, הוראות התכנית לא נתנו שימושים מסחריים למבנים ההיסטוריים ואנחנו יודעים שיש היום מבנים שנמצאים במרכזים של הקיבוצים שפעם היו מבני תרבות, והיום הם עומדים ואין להם ממש שימוש. מכון שעולה כסף לשמר את המבנים האלה אנחנו מבקשים שבמבנים שמיועדים לשימור ולא להריסה, יינתנו זכויות שיתרצו את השימור.

נציג שר הבינוי והשיכון, ממערב לכוכב יאיר צור יגאל בסמוך לכביש 444 יש שטח כ-400 דונם המאושר בתמ"מ לפיתוח. זה פרויקט שמקודם על ידי המשרד והוא לא מופיע בתכנית דבר המהווה שינוי לתמ"מ שהתכנית לא יכולה לעשות, יש לתקן זאת.

נציג שר הפנים, מבקש לשמוע את עמדת המועצה האזורית דרום השרון לעניין חלוקת הכנסות בין רשויות בעיקר בין רשויות חזקות לחלשות. אנחנו מבקשים להוסיף זכויות בניה באזור תעסוקה ליד אלישמע ולאפשר בעקבות זה חלוקת הכנסות עם ג'לג'וליה.

ראשת המועצה, עמדתנו לגמרי כעמדתו של מנהל המחוז במשרד הפנים. מבחינתנו אם קרקע של מושב שמסומנת לפיתוח, מסומנת בתכנית מתאר לפיתוח, אין בה מספיק זכויות בניה כדי לחלק את זה עם עוד שתי רשויות סמוכות שזו הכוונה, אז אנחנו מבחינתנו מוכנים שתהיה שם הגדלת זכויות ונוכל לסייע בחלוקת הכנסות לג'לג'וליה למשל שסמוכה אלינו.

מתכנן המחוז, מבחינה תכנונית האם זה נבדק ובכמה ניתן להגדיל שם את הזכויות.

ראשת המועצה, בימים אלה מגבשים תכנית עם כפר סבא ומכניסים גם את ג'לג'וליה.

אדריכלית העיר כפר סבא, בצמוד לכפר סבא יש שני אזורי תעסוקה שאנחנו מנסים לקדם בהליך של שיתוף פעולה, תכנון אחד של שני המתחמים שיודעים לעבוד ביחד, בדיון בהתנגדויות לתכנית המתאר של כפר סבא ביקשנו ליצור ראייה משותפת, הכוללת העצמת הזכויות על שני המתחמים שהם מרכזי תעסוקה העיקריים במועצה אזורית דרום השרון.

יש צורך בישיבות תיאום כדי שהדברים יהיו מתואמים.

בנוסף נדרש תיאום גם לנושא הנספח הנופי שמסמן רסטר של מסדרון אקולוגי על כל אזור תעסוקה של כפר סבא. מגבלות של רגישות לדרך התחבורה על כל צפון אבן יהודה וכן הלאה. צריך לעשות ישיבות תיאום ולראות שאנחנו מתואמים בשתי תכניות שהולכות להתאשר ולהתקדם סטטוטורית בזמנים דומים, להיות עם זהות אינטרסים.

ראשת המועצה אין לנו תכנון על שטחי כפר סבא. בשונה מכפר סבא שכן תכננה על דרום השרון.

יו"ר הוועדה: אין ויכוח שצריך להיות תיאום בין התכניות.

עורך התכנית, נושא נוסף, מרבית הישובים במועצה בעלי שטח של 2.5 דונם באזור המגורים בנחלה ולכן הבקשה מתייחסת להגדיל השטח באופן זהה לכל הישובים.

עמוד: 13
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

נושא גבולות הישובים, באופן היסטורי הגבולות האלה בוצעו לפני שנים רבות, באופן לא מדויק, ועפ"י תכניות מאושרות, ואנחנו מבצעים דיוק של התמ"מ.

נציגת השר להגנת הסביבה, השאלה מה מידת ההתאמה בין המסדרון האקולוגי לחקלאי פתוח. האם למשל כל צווארי בקבוק סומנו ביעוד חקלאי פתוח ?

מתכנן המחוז, נעשתה עבודה של לשכת התכנון מולם על מנת לראות את הקשר בין המסדרונות האקולוגיים לבין אזור הפתוח המיוחד, על מנת באמת לייצר את המסדרונות שאנחנו רוצים לייצר. נעשה תיאום ואם צריך עוד אז נדייק אותו.

מר ניר מעוז, אקולוג, יש בנושא של מסדרונות אי בהירות, סימונם כל הזמן משתנה. התבססנו על המסדרון האקולוגי הארצי של רט"ג. לאחר מכן היינו בקשר עם נציגת מחוז מרכז המעדכנת את המסדרונות ברמה מחוזית.

נציג שר החקלאות, בתכנית המחוזית אנחנו הסכמנו שבצווארי בקבוק לא יהיה בינוי חקלאי. אם צריך לתאם מהבחינה הזאת, בכל מקרה צריך לפנות למשרד החקלאות.

נציג הגופים הציבוריים, נעשתה עבודה ראשונית של השוואה, ועדיין ישנם מספר מקומות שיש חוסר התאמה בין המסדרון לבין התשריט הזה, כולל גם בצווארי בקבוק. לכן כל הנושא צריך להיבדק ולדייק אותו. נושא גנים לאומיים, קמפינג. ההפניות צריך להתאים להוראות לתמ"א 1. ישנו נושא של המסמך התכנוני של דרום השרון במסגרת תכנית תמ"מ/3/10 שנדון בולקש"פ והייתה החלטה באוקטובר. צריך ליצור מצב שתהיה התאמה מלאה בין ההחלטות שהתקבלו ויתקבלו במסמך התכנוני לבין התכנית הזאת.

נציגת שר הבריאות, יש צורך בהחלטת וועדת מים וביוב.

מהנדסת הוועדה המקומית דרום השרון: שלוש נקודות שאני רוצה לחדד. אחד בנושא צוואר בקבוק. כל העבודה שנעשתה עם משרד החקלאות ועל ידי משרד החקלאות לא מייתרת את זה שהולכים ומבקשים לקבל אישור של משרד החקלאות. כך שצוואר בקבוק לצורך העניין עולה על כל תכנית שתהיה פה. ואנחנו כמובן שנתייחס אליו בעת התכנון הפרטני. נקודה שנייה זה הנושא של אזורי תעסוקה המאפשרים באזור תעשייה מאושר בנימין אנחנו מבקשים העצמה של הזכויות עד להכפלה של הזכויות הקיימות. אנחנו בדקנו את זה מבחינת תשתיות ומבחינת היכולת שלהם לקלוט את זה.

ראשת המועצה, לגבי אזור תעסוקה, התב"ע תקפה אבל האזור לא פותח. יש לנו רק מחצבה, שטח האזור, הוא 300 דונם, עם 70% זכויות בניה כי הרוב לוגיסטיקה שם. ויש גם מעט משרדים ששם צריך יותר זכויות בניה. אנחנו מבקשים להכפיל את הזכויות לכמעט 200%.

מהנדסת הוועדה המקומית דרום השרון, היום יש כמעט 350 אלף מ"ר, עיקרי פלוס שירות. נקודה שלישית, נושא של דיוק גבולות. אנחנו כן ביקשנו הזזה מגבול חלקת המגורים, ובעצם לפתור בעייתיות קיימת בחלקות, לשם כך ביקשנו גמישות תכנונית ולא להיצמד לכתם. מדובר על סטיה מקנה מידה, לא הגדלה של כתם המגורים ואת זכויות המגורים על ידי כך. בתכנון יהיה חלקת מגורים, יהיה חקלאי א' ויהיה עוד סימון של חקלאי א' שחורג מהקו. אבל עדיין זה יישאר חקלאי ולא ישתנה.

מתכנן המחוז, מחדד את בקשת הוועדה המקומית, לבקשתם במקום שהקו התמ"מ יעבור בדיוק על גבול חלקה א', אז שבמקרים שאזור המגורים בנחלה מחוץ לכתם הפיתוח הכפרי בתמ"מ הם מבקשים שקו התמ"מ יעבור 30 מטר מקו אזור המגורים בנחלה. אנחנו נשקול את המספר והמרחק, ולכן הם מבקשים להשאיר את הגמישות בין קו התמ"מ לגבול אזור המגורים בחלקה א'. כמו שהציגה מהנדסת הוועדה שאם במקרה, יש את הסטייה של החלקה, שיוכלו לתקן את הטעות. זאת הבקשה שלהם. הם לא מגדילים את אזור המגורים בחלקה א'.

עמוד: 14
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

מהלך הדיון הפנימי :

נציגת השר להגנת הסביבה, בשם רט"ג ישנם פערים לתקן בין מסדרון האקולוגי לבין התשריט. יש צורך לדייק בנושא סתירה בין הוראות.

בהמשך לעבודה החשובה שערך משרד החקלאות, חושבת שצריך לקיים דיון ע"מ להכיל את כל הנושאים לעת הגשת תכניות מתאר בישובים אחרים.

לפני כשנה שלחתנו נושאים להתייחסות, חלקם הוטמעו אך לא ראינו מסמך או הוראות תכנית מתוקנים ולכן טרם הפקדת התכנית מבקשת לקבל את הוראות התכנית המתקנות כולל סוגיות של חקלאות פתוחה, ומציעה להשאיר את צווארי הבקבוק פנויים מכל מבנים חקלאיים כולל חממות.

בנוסף יש לקחת בחשבון ארבעה ישובים מיוחדים, עינת, גבעת השלושה, נחשונים ונווה ירק. שעית גבעת השלושה ונחשונים יש לנו את הפיתוח המוצע שלדעתי הוא לא מקובל, כמובן נצטרך לבחון כמה מגדילים. לגבי נווה ירק הייתי רוצה לשמוע מלשכת התכנון איך זה מתיישב עם מסמכי התכנון של המסמך התכנוני ואם זה באמת הפתרון היחיד.

מתכנן המחוז, נווה ירק, המיקום שלו במקום רגיש. הוא בלב שטח הפתוח מצד אחד. מצד שני הוא בין הישובים הבודדים שחלקות א' שלו יחסית ממש קטנות. המלצת לשכת התכנון באופן כללי, את כל חלקות א' שקטנות מ-2 דונם יהיה ניתן להגדיל עד 2 דונם.

נציג הרשויות המקומיות, חושב שכשמכניס תכנית לעשרים שנה קדימה ורוצים לכלול את כל היעודים כפ"ח ומגורים לעובדים זרים ושלוש יחידות וחצי, חושב שנכון להגדיל את אזור המגורים בנחלה ל-2.5 דונם. לגבי השטח בתוך הישובים שהוא שטח משולב חום אפור מציין כי במקרה גני טל שעשה זאת לפני 15 שנים בסוף מומש רק החום הציבורי, מדובר על סימון רק של מסחר או 1000 מ' מספיק.

נציג רשות מקרקעי ישראל: מאחר ומדובר ב-30 מושבים, במרכז הארץ והמסחר די קרוב במרחב סדר גודל של 500 מ"ר אולי קצת יותר מספקים.

מתכנן המחוז, בשטח של 500 מטר אתה יכול לעשות מסעדה, שלוש חנויות של 50 מטר של גלריה, ובנוסף 10% שירות.

נציג רשות מקרקעי ישראל: מבקש לא לאפשר פתיחת בתי עלמין חדשים. בהוראות התכנית נכתב הרחבת בתי עלמין, סוגיה שאפשר לבחון.

נציגת משרד התחבורה: סבורה שנספח התנועה לתכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית אינו נותן מענה לצרכי המועצה ואינו תורם למערכת הבינועירונית, ואין שום סיבה לחייב נספח כשאינו בו תרומה או צורך. היה עדיף לוותר על נספח התנועה בכלל, אך אם מחליטים להשאיר את הנספח, נדרש לתקן ולעדכן אותו על פי ההערות שהעברנו. היו לנו הרבה הערות טכניות גם לתשריט מצב מוצע וגם לספח תנועה. ביקשנו שיסומנו שבילי אופניים בהתאם לתכנית של המחוז. צריך לתקן בהיררכיה גם בסימון מחלפים, ותחנות תדלוק לא צריך לסמן.

מבקשת שיהיה תאום כללי לעת תכניות מפורטות שחופפות או גובלות בדרכים ארציות שיהיו מתואמות עם גופי התחבורה הרלוונטיים. **מתכנן המחוז,** תכנית מתאר לא יכולה לא לכלול נספח תנועה. בנספח תנועה צריך להראות בצורה מסודרת את הקומפילציה של המצב המאושר יחד עם שבילי אופניים מתוכננים.

נציג משרד הביטחון, הועברו הנחיות מבקשת תיאום עם משרד הביטחון.

עמוד: 15
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

החלטה:

הוועדה מברכת את המועצה האזורית דרום השרון על קידום תכנית מתאר כוללנית ומציינת את חשיבות הראיה התכנונית הכוללת שמהווה בסיס תכנוני נכון להמשך הפיתוח בתחום המועצה. נוכח פריסת שטחי המועצה הנרחבת (כ- 94 אלף ד') שכוללת בתחומה מגוון רב של שטחים פתוחים בעלי ערכים סביבתיים, נופיים ואקולוגיים גבוהים תכנית המתאר הכוללנית תאפשר בין היתר הגנה ראויה על שטחים אלה. לאחר ששמעה את נציגי הוועדה והמועצה האזורית ואת עורכי התכנית מחליטה להפקיד את התכנית בכפוף למילוי התנאים הבאים:

1. אישור הולקחש"פ.
2. תמ"א 1 מסמכי התכנית יעודכנו ויותאמו בהתאם לתמ"א 1.
3. התאמה לתמ"מ: לאחר שהוצגו לוועדה כל ההתאמות הנדרשות בכתמי הפיתוח של המושבים הוועדה מחליטה כי יש להתאים את גבולות כתמי הפיתוח המוצעים בתכנית לאחר תיקונם בהתאם לגבולות המסומנים בתמ"מ/21/3 לאזור פיתוח כפרי. ככל שקיימות תכניות מפורטות מאושרות מחוץ לגבולות כתמי הפיתוח עפ"י תמ"מ/21/3 יסומנו שטחים אלו לפיתוח בהתאם לסעיף 7.2.2. במקרים בהן יש חריגה של חלקות א' מגבולות אזור הפיתוח הכפרי בתמ"מ/21/3, גבולות הפיתוח של התכנית יכללו רק את אזור המגורים של החלקה (הכתם הצהוב) ועוד 15 מ' מגבול השטח אזור המגורים בנחלה לשם מתן גמישות תכנונית, יתרת החלקה תסומן כשטח חקלאי. תיקונים, דיוקים והתאמות ייעשו בתיאום עם לשכת התכנון. הוועדה מציינת כי תבחן משפטית האפשרות לגרוע שטחים בהם לא קיים פיתוח בהתאם לתכניות תקפות וחלים בתחום אזור פיתוח כפרי בתמ"מ/21/3, ככל שידרש ממליצה הוועדה על הפקדת שינוי לתמ"מ/21/3 שיגרע שטחים אלו.
4. לנושא הגדלת שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם: מחליטה הוועדה כי שטחי אזור המגורים בנחלה הקטנה מ- 2 דונם יוגדלו עד 2 דונם.
5. זכויות בניה למגורים:
 - א. סל הזכויות הבניה למגורים יקבע בהתאם למספר יח"ד בכל ישוב עפ"י תכניות תקפות והיתרים בלבד (ללא הקלות קיימות). התכנית תאפשר תוספת שטחי בניה עבור יח"ד נוספת בהתאם למותר בתמ"א 35, סל הזכויות לתוספת יחידות הדיור החדשות יהיה על פי מפתח של מספר יחידות הדיור המתאפשרות בהתאם לתמ"א 35 כפול המפתח כך ששטחי הבניה בכל יח"ד יהיה 120 מ"ר בקומת הקרקע, 60 מ"ר קומה א', מרתף בקונטור קומת הקרקע, שטח מירבי 180 מ"ר + קומת מרתף, מתוך שטחים אלה יוקצו שטחי שירות בהיקף של 60 מ"ר.
 - ב. שטח השירות עבור מגורים בכל מגרשי התכנית (נחלות + מגרשים) יהיו 60 מ"ר ע"פ הפירוט הבא ומפרט את האמור בסעיף א לעיל: 35 מ"ר עבור חניה מקורה, 12 מ"ר או לפי הוראות פיקוד העורף עבור ממ"ד, 10 מ"ר עבור מחסן ו-3 מטרים עבור מתקנים ובליטות. התכנית לא תאפשר בניית מבני עזר בנוסף לכך.
6. מהשימושים המותרים בחלקה א יוסרו השימושים הבאים: מבנים לגידול אצות, בית בד, יקב, ייבוש תבלינים, מבנים לשימושים נלווים לגידול בע"ח, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית. בנוסף, כל היתר בניה למבנה חקלאי שהתכנית מתירה, ינתן בכפוף לתמ"מ/7/3 ולתוספת הראשונה לחוק, כל שימוש שאינו חקלאי יהווה סטיה נכרת. למען הספק מבהירה הוועדה כי לא יותר שימושי תיירות, מסחר

עמוד: 16
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

לסוגיו, מרכז מבקרים או כל פעילות או שימוש תיירותי בתחום השטח החקלאי לסוגיו.

7. שטחי הבניה לחקלאות: מסמכי התכנית כוללים כרטיסיה יישובית בה מפורטים שטחי הבניה לחקלאות בכל אחד מיישובי המועצה. הועדה מבהירה כי היקף שטחי הבניה לחקלאות בכל אחת מהנחלות החקלאיות יהיו בהתאם למסמך משרד החקלאות שהוצג בדיון ולמפורט בהחלטה זו לעניין השימושים. יקבע בתכנית כי כל שימוש שאינו חקלאי, מעבר לשימושים שנקבעו בתכנית יהווה סטייה נכרת, תכניות מפורטות יכללו הוראה דומה. הועדה מבהירה כי מסמכי התכנית יעודכנו בתיאום עם משרד החקלאות, לאישור לשכת התכנון.
8. בהוראות התכנית יקבע כי המבנים הזמניים המיועדים להלנת עובדים זרים בחקלאות וכל שימוש אחר בהם מהווה סטייה ניכרת. תותר הקמתם בנחלה בתנאים הבאים:
 - א. הקמת עד שני מבנים יבילים בלבד לחקלאי, אשר כל אחד מהם הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.
 - ב. גודל המבנה יותאם למספר העובדים הזרים שאושרו עבור החקלאי המבקש בשטח אזור המגורים בנחלה ובמידה ולא מתאפשר יהיה צמוד לו ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת לגודל נדרש למגורי עובד זר. בכל מקרה לא יפחת מ-24 מ"ר ולא יעלה על המספר המכסימלי שנקבע על ידי משרד החקלאות ובתקנות למבנה. המבנה יהיה בן קומה אחת וגובהו לא יעלה על 3 מ'.
 - ג. הקמת המבנה כפופה לאישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות בהתאם להיקף הפעילות החקלאית ולהיתרים להעסקת עובדים זמניים בענף החקלאות שניתנו לחקלאי המבקש.
 - ד. החקלאי המבקש יחתום על התחייבות בפני הועדה המקומית לפיה המבנה היביל ישמש אך ורק להלנת עובדים זרים בענף החקלאות שיש לחקלאי היתר להעסקתם, וכי בהתאם להוראות תכנית זו, המבנה לא ישמש לכל תכלית אחרת.
 - ה. תוקף ההיתר יהיה לחמש שנים בלבד, הארכת המועד תתאפשר רק באמצעות הגשת בקשה חדשה.
9. זכויות בניה לשימושי תעסוקה ומסחר בתחום השטחים למבני ציבור ביישובים: הועדה קובעת כי השטח הכולל לתעסוקה, לפעילות תיירותית (ללא אכסנה), משרדים ומסחר לא יעלה על 500 מ"ר שטח עיקרי בתוספת 50 מ"ר שטח שירות, ויקבע להם יעוד קרקע תואם. כמו כן התכנית לא תכלול תוספת שטחי תעסוקה/מסחר/תעשייה חדשים, גם לא על ידי הסבת מבני משק או יעודים אחרים לתעסוקה, מסחר או תעשייה.
10. תיבחן האפשרות לייעול שטחי התעסוקה המאושרים כיום בתיאום עם לשכת התכנון. באזור התעשייה בנימין (תכנית שד/ 160) עד 200% שטח עיקרי, תתאפשר העצמת שטחי הבניה באזור התעשייה הסמוך לאלישמע (צמוד לאזור התעשייה עתיר ידע בכ"ס) עד לסך 300 אלף מ"ר בכפוף להכנת תכנית מפורטת שתבחן מקצועית את התוספת המבוקשת.
11. שטחי יער שמורת טבע, וגני לאומיים, ומסדרונות אקולוגיים ושביילי אופניים: יש לדייק סימון שטחים אלה בהתאם לתכניות מפורטות שאושרו או תכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתיאום עם משרד החקלאות קק"ל / רט"ג ולשכת התכנון. בהוראות התכנית יוטמעו הנחיות לגבי שטחים אלה ובכללם יסומנו אזורים המוגדרים בתחום המסדרון האקולוגי כ"צוואר בקבוק" ובאזורים אלא לא יותר כל בינוי ויקבעו הוראות להוצאת היתרים באופן שישמרו מעברי בע"ח.
12. שימור מבנים היסטוריים: למסמכי התכנית יצורף נספח שימור, הכולל תשריט עליו יסומנו אתרי עתיקות, מתחמים/מבנים המיועדים לשימור ונופי תרבות בתחום הישובים ובמרחב שבין הישובים וזאת בהתאם למידע הקיים, ומסמך מילולי המתאר את התשריט וכולל הנחיות וכרטיסי אתר לישובים ולשטחים הפתוחים לאישור של לשכת התכנון.

עמוד: 17
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר: 2020004 תאריך הישיבה: 10/02/2020

13. **תשתיות:** הנחיות למעבר לתשתיות לרבות תשתיות ארציות יהיה בהתאם לתכנית המפורטות המאושרות ותכניות המתאר הארציות והמחוזיות הרלוונטיות.
14. **מים וביוב:** השלמת היועצות עם הוועדה המקצועית למים וביוב ותיקון מסמכי התכנית בהתאם להמלצות.
15. **מתחמי פיתוח שאינם מיועדים לפיתוח עבור מועצת דרום השרון:** במתחמים שאושרו בתכניות מתאר של רשויות גובלות או כמתחמי פיתוח בתכניות מפורטות או תכניות שפורסמו להפקדה יסומנו במסמכי התכנית כרקע וזאת בתיאום עם לשכת התכנון. שטחים שבתחום הוועדה המיוחדת תע"ש השרון (מש/1) לא יכללו בתחום תכנית זו ויוצגו כרקע בלבד.
16. **מתחמים מוצעים ל"תכנון בעתיד" בדרום התכנית,** יבוטלו מהתכנית, מדובר במתחמים שסותרים את תממ/21/3.
17. לגבי תוספת שטחי פיתוח בקיבוצים עינת, גבעת השלושה ונחשונים, הוועדה אינה מאפשרת תוספת של שטח לפיתוח. ככל שבעתיד תוכן תכנית לקיבוץ תיבחן זו לגופה.
18. הטמעת הערות נציגת משרד התחבורה בהתאם למכתבה מיום 9.2.2020 ובתיאום עם לשכת התכנון. תחנות התדלוק לא יסומנו בתשריט, נספח התנועה יעודכן בהתאם למצב המאושר כולל הטמעת רשת שבילי אופניים המחוזית והמקומית במסמכי התכנית. לנושא דרכים, מסילות וקווי מתע"ן מסמכי התכנית יתואמו עם לשכת התכנון.
19. תיאום מסמכי התכנית עם נציגי רכבת ישראל, חוצה ישראל, נתיבי אילון ונת"ע, לאישור לשכת התכנון.
20. הטמעת הערות משרד הביטחון מיום 6.2.20.
21. תכנית זו לא תסתור את תממ/21/3 באזור המיועד לאזור פתוח עירוני בשטח הסמוך לכוכב יאיר, השטח יסומן כשטח חקלאי.
22. בתחום השצ"פים לא תותר בניית מחסנים.
23. תוסר ההוראה לנושא הטמנת קוי חשמל, יובהר שככל הניתן תתאפשר הטמנת קוי חשמל.
24. התכנית לא תאפשר בתי עלמין חדשים.
25. תוספת יחידת הדיור השלישית עפ"י תכנית זאת תתאפשר בתחום אזור המגורים בנחלה. ככל שהוראות תמ"א 35 יאפשרו תוספת יחידות דיור מעבר לכך יתוכננו אלא כחלק מהמרקם הבנוי הקיים.
26. השלמת התיאום מול המשרד להגנת הסביבה.
27. הוראות התכנית יועברו לעיון חברי הוועדה המחוזית טרם הפקדתה בפועל.
28. התכנית לא תכלול מבנים שאינם בתחום מושב גן חיים.
29. תיקון מסמכי התכנית והתאמתם למסמך התכנוני של נחל הירקון תממ/10/3.
30. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י ס' 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 18
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

3. תוכנית - תממ/ 3 / 21 / 42 : בית דגן - פנימי

רקע:

בית דגן ממוקמת על מפגש דרכים 44 ו- 412 ובסמיכות לדרך מס' 1, לראשל"צ ולשדה התעופה בן גוריון. היישוב נמצא בטבעת התיכונה של מטרופולין תל אביב. בדרום-מזרח ליישוב שטחים חקלאיים פעילים השייכים למועצה אזורית שדות דן. תכנית המתאר הכוללנית לבית דגן בחנה את פוטנציאל הפיתוח של היישוב לאור מגבלות הבנייה הנובעות מתחום רעש מטוסים של נתב"ג שחלות על מרבית היישוב. השינוי לתמ"מ נדרש לצורך תכנונו המיטבי של היישוב ולהמשך התפתחותו. תחום הפיתוח המוצע הינו בתחום שטח למרקם עירוני בתמ"א 35 / 1.

עמוד: 19
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

בהתאם לסעיף 7.1.1(ה) בתמ"א/1/35 התכנית קובעת שטח "פתוח מיוחד" המאפשר פעילות של פנאי ונופש ושימור השטחים החקלאיים הפעילים.

שטח התכנית כ-1,620 דונם: כ- 950 דונם בייעוד פיתוח עירוני וכ- 670 דונם בייעוד חקלאי נוף כפרי פתוח עם הנחיות מיוחדות. השתלשלות אירועים :

- התכנית נדונה בוועדה המחוזית בתאריך 8.4.19
- התכנית נדונה במועצה הארצית בתאריך 2.7.19
- התכנית הופקדה ופורסמה בעיתון בתאריך 8.11.19
- לתכנית התקבלו 3 התנגדויות.

התכנית נדונה בוועדה המחוזית בתאריך 20.1.20. לאחר הדיון התברר כי התקבלה התנגדות של משרד הבינוי והשיכון, אשר לא עמדה בפני הוועדה בעת הדיון.

החלטה:

לאחר שהוצגה לוועדה התנגדות משרד הבינוי והשיכון ממליצה הוועדה לקבל את ההתנגדות ולשנות את כתם הפיתוח בהתאם לתכנית המפורטת אשר מקדם משרד הבינוי והשיכון.

4. נושא – מינוי נציג לוועדת התנגדויות – פנימי

רקע:

הוועדה המחוזית בישיבתה מיום 16.6.14 ומיום 27.2.17, מינתה בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק התו"ב, התשכ"ה – 1965, את החברים הבאים לוועדת משנה להתנגדויות

עמוד: 20
תאריך: 17/09/2020

ישיבה מספר : 2020004 תאריך הישיבה : 10/02/2020

1. יו"ר הועדה - יו"ר הועדה המחוזית, מ"מ: מתכננת המחוז.
2. חבר – נציג משרד המשפטים
3. חבר מבין הנציגים הקבועים – נציגת שר הבריאות, מ"מ: נציגת שר הבינוי והשיכון/ נציג שר התחבורה.
4. חבר מבין נציגי הרשויות המקומיות – יוסי ברודני, מ"מ יהודה בן חמו.
5. חבר שנבחר ע"י הועדה המחוזית - נציגת השר להגנת הסביבה. מ"מ: נציגת שר הבינוי והשיכון/ נציגת שר החקלאות/ אדר' רודיקה רבינוביץ.

החלטה:

הוועדה המחוזית מחליטה למנות את **מר איתן פטיגרו** כממלא מקום נציג הרשויות המקומיות לפי סעיף 11(א)(4).